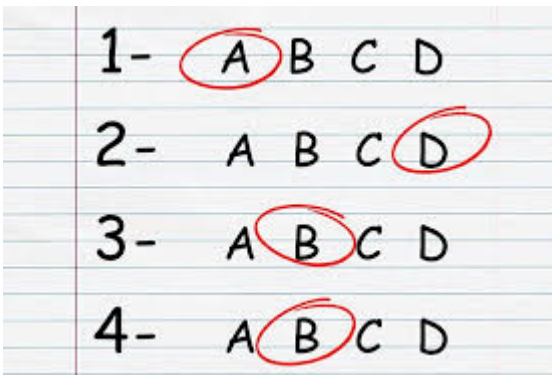


TEMA II



TEST

DEL TEMA

LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN: PRINCIPIOS GENERALES.

LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

EL MUNICIPIO: CONCEPTO Y COMPETENCIAS.

1.- Podemos afirmar que la Constitución Española configura un Estado:

a.- Básicamente municipalista.

b.- Básicamente provincial.

c.- Básicamente autonómico.

2.- Según el art. 137 de la Constitución, ¿cuál de las siguientes entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses?:

a.- Los municipios, las regiones y las provincias.

b.- Los municipios, las provincias y las Comunidades Autónomas.

c.- Los municipios, las regiones y las Comunidades Autónomas.

3.- Según el art. 138 de la Constitución, ¿Quién debe garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad?:

a.- El Estado.

b.- El Estado y las Comunidades Autónomas.

c.- Todas las Administraciones.

4.- Según el art. 156 de la Constitución, gozan de autonomía financiera para el desarrollo y la ejecución de sus competencias:

a.- Los Municipios.

b.- Las Provincias.

c.- Las Comunidades Autónomas.

5.- Según el artículo 145 de la Constitución, en ningún caso se admite:

a.- La independencia de las Comunidades Autónomas.

b.- La autodeterminación de las Comunidades Autónomas.

c.- La federación de las Comunidades Autónomas.

6.- Podemos afirmar que tienen lo que se llama "autonomía política":

a.- Las Comunidades Autónomas.

b.- Las Provincias.

c.- Los Municipios.

7.- Según la LRBRL, la entidad básica de la organización territorial del Estado es:

a.- La Provincia.

b.- La Comunidad Autónoma.

c.- Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

8.- ¿Cómo se denomina la división territorial básica para el cumplimiento de las actividades del Estado?:

a.- Municipio.

b.- Provincia.

c.- Comunidad Autónoma.

9.- ¿A quién corresponde el gobierno y la administración de las provincias?:

a.- A los Ayuntamientos.

b.- A las Corporaciones.

c.- Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

10.- Son notas características del Municipio (señala la opción incorrecta):

a.- Es la entidad básica de la organización territorial del Estado.

b.- Es cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos.

c.- Posee capacidad jurídica parcial para el cumplimiento de sus fines.

11.- Otorga determinados derechos y facultades, e impone determinadas obligaciones, en relación a la población del municipio, la consideración de:

a.- Ciudadano.

b.- Vecino.

c.- Usuario.

12.- Son vecinos del Municipio:

a.- Todas las personas en situación legal que se encuentran en el municipio.

b.- Todas las personas que se encuentran en el municipio.

c.- Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

13.- Son entes supramunicipales (señala la opción incorrecta):

a.- Las provincias.

b.- Las comarcas.

c.- Las áreas metropolitanas.

14.- ¿Cómo se denomina la entidad local creada para la gestión de intereses comunes a varios municipios en una misma zona?:

a.- Comarca.

b.- Área Metropolitana.

c.- Mancomunidad.

15.- Las entidades locales integradas por los municipios de grandes aglomeraciones urbanas, se denominan:

a.- Metrópolis.

b.- Áreas urbanas.

c.- Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

16.- La creación de un Área Metropolitana está relacionada con:

a.- La planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras.

b.- La gestión de intereses comunes.

c.- La realización de obras y servicios de competencia municipal.

17.- La base territorial del Municipio se denomina:

a.- Localidad.

b.- Término municipal.

c.- Municipio.

18.- Las personas están obligadas a empadronarse:

a.- En el municipio en el que nacieron.

b.- En el municipio en el que trabajen.

c.- En el municipio donde residan más tiempo al año.

19.- Se pueden constituir como Concejo Abierto:

a.- Los municipios con menos de 150 habitantes.

b.- Los municipios con menos de 100 habitantes.

c.- Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

20.- Podemos definir las Comunidades Autónomas como:

a.- Entes Institucionales Territoriales.

b.- Dotados de un grado de autonomía de tal naturaleza que pueden dictar Leyes.

c.- Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

21.- En relación al proceso de acceso a la autonomía el denominado "supuesto general" se aplica a:

a.- Los territorios dotados de régimen provisional de autonomía.

b.- Los territorios no integrados en la organización provincial.

c.- Los territorios sin régimen provisional de autonomía.

22.- Las Cortes Generales pueden, mediante Ley Orgánica, por motivos de interés nacional (señala la opción incorrecta):

a.- Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia.

b.- Autorizar o acordar un Estatuto de Autonomía para territorios que no están integrados en la organización provincial.

c.- Sustituir la iniciativa de las Diputaciones Provinciales.

23.- A través de las denominadas competencias legislativas, las Comunidades Autónomas pueden:

a.- Dictar leyes.

b.- Dictar reglamentos.

c.- Ambas opciones son correctas.

24.- A través de las denominadas competencias de desarrollo legislativo, las Comunidades Autónomas pueden:

a.- Desarrollar la legislación básica de la Unión Europea.

b.- Desarrollar la legislación básica del Estado.

c.- Ambas opciones son correctas.

25.- Si coinciden en una misma competencia distintas Administraciones, nos encontramos ante:

a.- Una competencia concurrente.

b.- Una competencia compartida.

c.- Una competencia concentrada.

26.- ¿Cuál de las siguientes competencias no es una competencia exclusiva del Estado?:

a.- Las bases, coordinación y planificación general de la actividad económica.

b.- La legislación sobre la propiedad intelectual e industrial.

c.- La agricultura y la ganadería, de acuerdo con la coordinación general de la economía.

27.- Según el artículo 2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local los municipios actúan de acuerdo a los principios de (señala la opción incorrecta):

a.- Descentralización y proximidad.

b.- Eficacia y eficiencia.

c.- Calidad y transparencia.

28.- Son competencias de las Comunidades Autónomas:

a.- La sanidad e higiene.

b.- La gestión en materia de protección del medio ambiente.

c.- Ambas opciones son correctas.

29.- ¿En qué artículo de la Constitución se hace referencia a que las Comunidades Autónomas deben asumir las competencias en materia de asistencia social?:

a.- En el artículo 149.1.20.

b.- En el artículo 148.1.20.

c.- Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

30.- ¿Qué plazo tienen que cumplir las Comunidades Autónomas para ampliar sus competencias?:

a.- Un plazo de tres años.

b.- Un plazo de cinco años.

c.- Un plazo de diez años.

31.- "Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades". Esta definición está recogida en:

a.- La Constitución.

b.- La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

c.- La Ley de Autonomía Local.

32.- ¿Qué Ley establece los elementos del Municipio?:

a.- La Constitución.

b.- La Ley de Capitalidad.

c.- Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

33.- El conjunto de personas inscritas en el padrón municipal son:

a.- Los vecinos.

b.- Los domiciliados.

c.- Los empadronados.

34.- La inscripción de los extranjeros en el Padrón Municipal:

a.- Constituye prueba de su residencia legal en España.

b.- Sólo constituye prueba de su residencia legal en España en el caso de los extranjeros comunitarios.

c.- Ambas respuestas son falsas.

35.- El Gobierno y Administración de los municipios corresponde:

a.- Al Ayuntamiento.

b.- Al Pleno.

c.-A los vecinos.

36.- La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe:

a.- En los municipios de gran población.

b.- En los municipios en que así lo disponga su Reglamento Orgánico o lo acuerde el Pleno en su Ayuntamiento.

c.- Ambas opciones son correctas.

37.- Pueden establecer órganos complementarios en los municipios:

a.- Las Leyes de las Comunidades Autónomas.

b.- Los propios municipios a través de los Reglamentos Orgánicos.

c.- Ambas opciones son correctas.

38.- Los Tenientes de Alcalde existen:

a.- En los municipios de más de 5.000 habitantes.

b.- En los municipios en que así lo disponga su Reglamento Orgánico o lo acuerde el Pleno en su Ayuntamiento.

c.- Ambas respuestas son falsas.

39.- En los Municipios de más de 5.000 habitantes, deben existir:

a.- La Junta de Gobierno Local.

b.- Las Comisiones Informativas.

c.- Ambas opciones son correctas.

40.- En todos los Ayuntamientos debe haber (señala la opción incorrecta):

a.- Alcaldes.

b.- Vicealcaldes.

c.- Tenientes de Alcalde.

41.- La cuestión de los municipios de gran población se aborda:

a.- En una Ley Orgánica.

b.- En la Ley de Capitalidad.

c.- En la Ley 57/2.003, de modificación de la Ley 7/1.985.

42.- ¿En qué Título de la Ley 7/1.985 se aborda la cuestión de los municipios de gran población?:

a.- En el Título VIII de la Ley 7/1.985.

b.- En el Título IX de la Ley 7/1.985.

c.- En el Título X de la Ley 7/1.985.

43.- Como criterio general, el régimen de organización de los municipios de gran población es de aplicación a:

a.- Los municipios cuya población supere los 350.000 habitantes.

b.- Los municipios cuya población supere los 300.000 habitantes.

c.- Los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes.

44.- Las competencias asumidas por los Municipios han sido modificadas mediante:

a.- La Ley 57/2.003.

b.- La Ley 27/2.013.

c.- Ambas opciones son correctas.

45.- Son competencias propias de los municipios:

a.- La asistencia social.

b.- La evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación de dependencia.

c.- Ambas opciones son falsas.

46.- Las competencias municipales serán asumidas, según el art. 25.3. de la Ley 7/1.985, conforme a los principios de (señala la opción incorrecta):

a.- Centralización.

b.- Eficiencia.

c.- Sostenibilidad financiera.

47.- Son competencias que deben ser asumidas por todos los municipios:

a.- El medio ambiente urbano.

b.- La recogida de residuos.

c.- El tratamiento de residuos.

48.- La evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, será asumida:

a.- Por todos los municipios.

b.- Por los municipios de más de 5.000 habitantes.

c.- Por los municipios de más de 20.000 habitantes.

49.- En los Municipios podrán delegar competencias:

a.- El Estado.

b.- Las Comunidades Autónomas.

c.- Ambas opciones son correctas.

50.- La Administración del Estado y las Comunidades Autónomas podrán delegar competencias relacionadas con:

a.- Servicios Sociales.

b.- Prevención de la violencia contra la mujer.

c.- Ambas opciones son correctas.

51.- Se consideran entidades territoriales de ámbito inferior al municipio (señala la opción incorrecta):

a.- La aldea.

b.- El concejo abierto.

c.- La pedanía.

52.- En su calidad de Administración Pública, los municipios no tienen:

a.- Potestad legislativa.

b.- Potestad de ejecución forzosa y sancionadora.

c.- Potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.

53.- ¿En qué artículo de la Constitución se establece la constitución de un Fondo de Compensación para corregir los desequilibrios económicos interterritoriales?:

a.- En el artículo 156 de la Constitución.

b.- En el artículo 157 de la Constitución.

c.- En el artículo 158 de la Constitución.

54.- El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejerce:

a.- Por el Tribunal Superior de Justicia.

b.- Por las Cortes Generales.

c.- Por la jurisdicción contencioso-administrativa.

55.- Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones:

a.- Por mayoría absoluta de las Cortes Generales.

b.- Por mayoría absoluta del Congreso.

c.- Por mayoría absoluta del Senado.

56.- La organización judicial superior en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma es:

a.- El Tribunal Constitucional.

b.- El Tribunal Supremo.

c.- El Tribunal Superior de Justicia.

57.- El Estado puede modificar las competencias de las Comunidades Autónomas mediante (señala la opción incorrecta):

a.- Una Ley de Bases.

b.- Una Ley Marco.

c.- Una Ley de Armonización.

58.- La reforma de los Estatutos requiere:

a.- La aprobación de la Asamblea Legislativa.

b.- La aprobación del Congreso.

c.- Ambas opciones son falsas.

59.- ¿Cuántos Capítulos componen el Título VIII de la Constitución –"la organización territorial del Estado"-¿:

a.- Tres capítulos.

b.- Cuatro capítulos.

c.- Cinco capítulos.

60.- No es un capítulo que se encuentre en el Título VIII de la Constitución:

a.- La administración local.

b.- La administración provincial.

c.- Las Comunidades Autónomas.

Plantilla de respuestas

1.-	C, p. 3	**6.-**	A, p. 7	**11.-**	B, p. 23
2.-	B, p. 4	**7.-**	C, p. 18	**12.-**	C, p. 23
3.-	A, p. 5	**8.-**	B, p. 6	**13.-**	A, p. 19
4.-	C, p. 17	**9.-**	C, p. 6	**14.-**	A, p. 19
5.-	C, p. 10	**10.-**	C, p. 6 / 18	**15.-**	C, p. 19

16.-	A, p. 19	**21.-**	C, p. 7	**26.-**	C, p. 11-14
17.-	B, p. 22	**22.-**	C, p. 8	**27.-**	C, p. 18
18.-	C, p. 23	**23.-**	C, p. 11	**28.-**	C, p. 11-12
19.-	C, p. 6	**24.-**	A, p. 11	**29.-**	C, p. 12
20.-	B, p. 6	**25.-**	A, p. 11	**30.-**	B, p. 12

31.-	B, p. 18	**36.-**	C, p. 25	**41.-**	C, p. 25
32.-	C, p. 22	**37.-**	C, p. 25	**42.-**	C, p. 25
33.-	A, p. 23	**38.-**	C, p. 24	**43.-**	C, p. 25
34.-	C, p. 23	**39.-**	C, p. 24	**44.-**	B, p. 25
35.-	A, p. 24	**40.-**	B, p. 24	**45.-**	C, p. 26

46.-	A, p. 26	**51.-**	B, p. 20	**56.-**	C, p. 15
47.-	B, p. 27	**52.-**	A, p. 20	**57.-**	A, p. 14
48.-	C, p. 27	**53.-**	C, p. 18	**58.-**	C, p. 10
49.-	C, p. 27	**54.-**	C, p. 16	**59.-**	A, p. 4
50.-	C, p. 28	**55.-**	C, p. 17	**60.-**	B, p. 4